

DUKAZNI PREHLED

Sebeoznaceni a tvrzeni o funkcnich rolích v TJ Krupka z.s.

Adresati: Marek Vanis, Jaromir Pivonka, Gustav Vlach

I. JUDr. JIRI ROUSEK – oficialni tvrzeni v zalobe

1. Marek Vanis

- > "Zalobci jsou predsedove jednotlivych oddilu zalovaneho, a to zalobce 1) je predsedou oddilu stolniho tenisu..."
 - >
- > Zdroj: Zaloba, bod 6, radek 86–88
- > "...pravni jednani za zalovaneho zalobce 1) jako predsesta vyboru oddilu stolniho tenisu cinil na zaklade plne moci udelene mu zalovany v zastoupeni Miroslavem Brozkem."
 - >
- > Zdroj: Zaloba, bod 12, radek 159–161
- > "O zapisy do seznamu clenu se stara predsesta oddilu (tedy zalobci)."
 - >
- > Zdroj: Zaloba, bod 14, radek 205–206

2. Gustav Vlach

- > "...zalobce 2) je predsedou oddilu lyzaru..."
 - >
 - > Zdroj: Zaloba, bod 6, radek 86–88
-

II. MAREK VANIS – vlastni sebeoznaceni a vypovedi

A. Vlastni podpis na oficialnim dokumentu spolku

*Dokument:** Pozvanka na mimoradne shromazdeni delegatu TJ Krupka z.s., svolana na 19. 10. 2023

Na konci pozvanky je uvedeno:

- > **Marek Vanis**
- > **Predseda oddilu stolniho tenisu TJ Krupka**

Zdroj: Pozvanka 19. 10. 2023, posledni strana

B. Policejni vyslech (vyrozumeni o trestnim oznameni)

- > "Ve veci byl vyslechnut predsesta oddilu stolniho tenisu Marek Vanis, ktery po pouceni uvedl, ze je clenem oddilu stolniho tenisu asi 25 let. Byl zvolen predsedou oddilu stolniho tenisu asi rok pred zvolenim pana Brozka mladsiho. V soucasne dobe jsem stale predsesta a clen vyboru TJK."
 - >
- > Zdroj: TO vyrozumeni, 3. strana, radek 136–139

C. Dispozicni pravo k uctu spolku

> "Majitelem bankovniho uctu c. 2401649002/5500 je on. Dispozicni pravo ma on a pan Marek Vanis. Pan Vanis je predseda oddilu stolniho tenisu a ma dispozicni pravo z duvodu pripadneho umrti a vyporadani dedictvi, aby mohl tem, kteri platili, vratit zustatek."

>

> Zdroj: TO vyzumeni, 3. strana, radek 120–123

D. Sebeoznaceni v zalobe (vlastni replika)

> "Jiz zde vyzval zalovanou jako clen a predseda oddilu k zaslani ci zpristupneni listin tykajicich se fungovani zalovane..."

>

> Zdroj: Zaloba, bod 12, radek 153–155 (citace z Vanisovy repliky ze dne 16. 11. 2023)

E. Zapis z oficialniho shromazdeni delegatu

Na mimoradnem shromazdeni delegatu dne **24. 8. 2021** byl Marek Vanis zvolen:

> **"Mistopredseda: Marek Vanis (oddil stolni tenis)"**

>

> Zdroj: Prehled zapisu TJ Krupka, zapis z 24. 8. 2021

III. JAROMIR PIVONKA – role v oddilu stolniho tenisu

A. Tvrzeni Miroslava Brozka (predseda spolku)

> "Nejvetsi zaskodnici jsou nyní Marek Vanis a Jaromir Pivonka (z oddilu stolni tenis), kteri se nazývají predsedou a pokladníkem, dokud se jim to hodí."

>

> Zdroj: KOO shrnutí DEVE, radek 15–16

B. Sprava pokladny a prispevku

> "Jaromir Pivonka byl jim vyzvan k vydání pokladny, či úhradě částky 41.860,-Kč, z titulu vybraných členských příspěvku za roky 2021 až 2023 oddilu stolniho tenisu."

>

> Zdroj: TO vyzumeni, 1. strana, radek 38–39

> "On sám platil také příspěvek ve výši 2.400,-Kč... kdy mu Pivonka poslal SMS zprávu, že nemá zaplacený příspěvek."

>

> Zdroj: TO vyzumeni, 3. strana, radek 75–77 (výpověď člena oddilu)

IV. GUSTAV VLACH – vlastní sebeoznaceni

A. Policejní výsledky

> "Výsledkem předsedy lyžarského oddilu TJK osoby Gustav Vlach, bylo zjištěno, že je člen lyžarského oddilu asi od roku 1998. Od zvolení nového předsedy pana Brozka, je předseda lyžarského oddilu a zároveň člen výboru TJK."

>

> Zdroj: TO vyrozumeni, 4. strana, radek 166–168

V. JUDr. JIRI ROUSEK – tvrzeni v e-mailove komunikaci

A. Email ze dne 16. 1. 2024

> "Jaromir Pivonka, Ing. Marek Vanis ani Gustav Vlach nejsou v tuto chvili clenky klienta, tj. jejich zadosti a prani jsou pro klienta zcela irrelevantni; vsem trem clenstvi v klientovi zaniklo..."

>

> Zdroj: Email Mgr. Kucera -> Rousek (240114), strana 1, radek 17–20

> "Nejsem si vedom, na kolik mate objektivni prehled o klientovi a na kolik pouze plnate pokyny svych klientu (Vanise, Pivonky a Vlacha), kteri se snazi parazitovat na mem klientovi..."

>

> Zdroj: Email Mgr. Kucera -> Rousek (240114), strana 1, radek 33–35

B. Email ze dne 17. 1. 2024 (Rousek -> Kucera)

> "Klienti postupuji zcela v souladu se zakonem a stanovami Vasi klientky..."

>

> Zdroj: Email Rousek -> Kucera (240117), strana 2, radek 28–29

> "Jednani ke skode Vasi klientky je cineno predsedou, kdy si Vas dovoluji odkazat na stanovy Vasi klientky..."

>

> Zdroj: Email Rousek -> Kucera (240117), strana 2, radek 34–36

VI. PRAVNI HODNOCENI

A. Rozpor v tvrzenich

1. **V zalobe (3. 4. 2024)** advokat Rousek tvrdi, ze Marek Vanis je ***predseda vyboru oddilu stolniho tenisu*** a ze jednal ***na zaklade plne moci udelene mu zalovany***.

2. **V emailu (16. 1. 2024)** tyz advokat tvrdi, ze Vanis, Pivonka a Vlach ***nejdou v tuto chvili clenky klienta***.

3. **Na policejnim vyslechu** Vanis sam uvedl: ***V soucasne dobe jsem stale predseda a clen vyboru TJK.***

Tato tvrzeni jsou vzajemne protichudna. Nelze byt zaroven:

predsedou vyboru oddilu a jednat za spolek na zaklade plne moci (zaloba), a zaroven
nebyt clenem spolku (email Rouska).

B. Nemo turpitudinem suam allegare potest

Podle zasady "**nikdo nemuze tezit z vlastniho protipravniho jednani**" (§ 3 odst. 1 OZ ve spojeni se zasadou poctivosti dle § 6 OZ):

Pokud Vanis sam sebe oznacoval za **predsedu oddilu** (pozvanka 19. 10. 2023, policejni vyslech) a za **clena vyboru TJK** (policejni vyslech), nemuze pozdeji popirat existenci techto organu.

Pokud Rousek v zalobe tvrdil, ze Vanis je **predseda vyboru oddilu**, nemuze v jinem rizeni popirat, ze tento organ existoval a jednal.

Pokud Pivonka spravoval **pokladnu** oddilu a vybiral **prispevky** (TO vyrozumeni), nemuze popirat, ze

vykonaval funkci hospodare ci pokladnika.

C. Zaver pro pravni jednani

Vsichni tri adresati (Vanis, Pivonka, Vlach) se bud sami, nebo prostrednictvim sveho advokata oznacovali za funkcionare oddilu TJ Krupka. Tato sebeidentifikace ma pravni relevanci:

1. Zaklada **duveru tretich osob** (clenu, mesta, dodavatelu) v jejich opraveni jednat.
2. Zaklada **odpovednost** za spravu svereneho majetku (§ 159 OZ – pece radneho hospodare).
3. Vylucuje pozdejsi popreni funkce pro ucely soudniho rizeni (nemo turpitudinem suam allegare potest).

VII. SEZNAM DOKUMENTU

#	Nazev dokumentu	Umisteni	Format
1	Zaloba – Navrh clenu spolku (3. 4. 2024)	ALMOST FINAL TJ/TJ DATOVA SOPIRANKA ZALOB	PDF
2	TO vyrozumeni Blazicek	TJK ZAPISY/.../240531 - TO vyrozumeni BLAZ	PDF
3	Pozvanka mimoradne shromazdeni 30. 11. 2024	TJ2 PRILOHY/VANIS Mimoradne shromazd	PDF
4	Email Rousek – Kucera (14. 1. 2024)	ALMOST FINAL TJ/240114-MK 2 Rousek	PDF
5	Email Rousek – Kucera (16. 1. 2024)	ALMOST FINAL TJ/240116 MK 2 Rousek	PDF
6	Email Rousek – Kucera (17. 1. 2024)	ALMOST FINAL TJ/240117-MK 2 Rousek	PDF
7	KOO shrnuti DEVE	Google Drive/ALL TJ KRUPKA/1 KOO/KOO sh	PDF
8	Prehled zapisu TJ Krupka	Documents/.../PREHLED ZAPISU TJ KRUPKA	PDF

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brozek
predseda spolku
Telovychovna jednota Krupka, z.s.